МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2022 оны 06 дугаар сарын 10 № 03/17 Улаанбаатар хот

ХОВД АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА
Б.ДҮГЭРЖАВ ТАНАА

Ховд аймгийн Жаргалант сумын иргэн Д.Гантогоо Комисст хандаж "... Ховд аймгийн Жаргалант сумын Засаг дарга Ц.Цогтбаяр болон Засаг даргын орлогч Э.Батмөнх нарын зүгээс ажлын байрны дарамт үзүүлж, үндэслэлгүйгээр ажлаа өгөхийг шаардаж байна" гэх гомдол ирүүлсэн.

Комисс гомдол гаргагч болон холбогдох албан тушаалтнаас тайлбар, тодруулга авах, баримт материал гаргуулан авч, дүн шинжилгээ хийх зэргээр холбогдох ажиллагаа явуулахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Гомдол гаргагч Д.Гантогоо Комисст өгсөн тайлбартаа "... би 13 жил тус сургуульд багшилж байна. Зураг дизайны багш мэргэжилтэй. Аймгийн Засаг даргын 2021 оны 08 дугаар сарын 19-ний өдрийн А/432 дугаар захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн манай сургууль дээр ирээд өөрсдийгөө танилцуулж, шалгалт хийх тухай мэдэгдээд ахиж ирж ажиллаагүй. Уг ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг аймгийн Боловсрол, шинжлэх ухааны газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Б.Алтангэрэл ахлан, Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ үнэлгээ дотоод аудитын хэлтсийн дарга Д.Ариунбилэг, Мэргэжлийн хяналтын газрын Боловсролын хяналтын улсын байцаагч Ц.Алтанхишиг нар бүрэлдэхүүнд нь орсон байсан. Уг ажлын хэсэг манай сургуульд хяналт шалгалтын ажлыг хийгээгүй мөртлөө миний ажлыг үнэлсэн байсан. Надад өгсөн энэ мэдэгдэлтэй адил мэдэгдлийг хүнийх нь нэрийг нь өөрчлөн бусад хэд хэдэн сургуулийн захиралд өгсөн байсан. Аудитын дүгнэлтээр манай сургуулийг 2020, 2021 онуудад 80-аас дээш оноогоор үнэлсэн байхад энэхүү аудитын дүгнэлт болон ажлын хэсгээс шалгалт хийгээгүй байж гаргасан дүгнэлт, үнэлгээг тус тус үндэслэн надад сонсох ажиллагааг хийх гэж байна. Миний зүгээс сумын эрх бүхий албан хаагчдаас ажлын хэсгийн үнэлгээ хийсэн тайлан, ажлын хэсгийг байгуулсан Засаг даргын захирамжтай танилцах хүсэлтийг удаа дараа гаргаж байгаа боловч надад танилцуулаагүй. Намайг ажилд оруулж өгнө гэж бусдаас мөнгө авсан гэж гүтгэсэн асуудлыг хуулийн байгууллагад өгсөн. Гомдолд дурдсан асуудлаар Авлигатай тэмцэх газарт бас хандсан" гэжээ.

2. Мөн Ховд аймгийн Жаргалант сумын Засаг дарга Ц.Цогтбаяр "... Аймгийн Засаг даргын 2021 оны 08 дугаар сарын 19-ний өдрийн А/432 дугаар захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг сургууль тус бүрт үнэлэлт өгч, оноо тавьж ажилласан. Ажлын хэсгийн гаргасан үнэлэлт, дүгнэлтийг үндэслэн сонсох ажиллагаа хийхээр мэдэгдэх хуудсыг хүргүүлсэн. Мөн иргэдээс "... Д.Гантогоо ажилд оруулж өгнө гэж

хэлээд мөнгө авсан" гэх гомдлыг ирүүлж байсныг хуулийн байгууллагад шалгуулахаар өгсөн" гэх тайлбарыг Комисст өгчээ.

3. Ховд аймгийн Жаргалант сумын Засаг даргын 2022 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдрийн 1/308 дугаартай мэдэгдэх хуудсаар "Сонсох ажиллагаа явуулах тухай мэдэгдэл"-ийг тус сумын 3 дугаар сургуулийн захирал Д.Гантогоод хүргүүлсэн байна. Уг мэдэгдэлд "иргэн Д.Гантогоо нь Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2020 оны Б/03 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан "Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын албан тушаалын үлгэрчилсэн тодорхойлолт"-д заасан боловсрол, мэргэшилд тавигдах шаардлагыг хангахгүй байгаа нь Ховд аймгийн Төрийн Аудиторын 2020 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн 33 дугаар тушаалаар баталгаажуулсан Гүйцэтгэлийн аудитын тайлангаар, Мэргэжлийн түвшин, ур чадвар, ажлын гүйцэтгэлийн хувьд гүйцэтгэж байгаа ажил үүрэгтэй тэнцэхгүй болох нь аймгийн Засаг даргын 2021 оны 08 дугаар сарын 19-ний өдрийн А/432 дугаар захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсгийн 2022 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн нэгдсэн үнэлгээ, дүгнэлт, аймгийн Боловсрол, шинжлэх ухааны газрын мэргэжилтний зөвлөлийн 2022 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн хурлын тэмдэглэлээр тус тус тогтоогдсон тул Захиргааны ерөнхий хуульд заасан сонсох ажиллагаа хийгдэж байна. ... үндэслэн ажлаас чөлөөлөх сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Засаг даргын захирамжийг сонсгох ажиллагааг 2022 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийн 10 цаг 30 минутад хийх"-ийг 2022 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдрийн .. цаг .. минутад хүлээлгэн өглөө" гэжээ.

4. Иргэн Д.Гантогоод сонсох ажиллагааг хийх үндэслэлд гүйцэтгэлийн аудитын тайланг үндэслэсэн байх ба Ховд аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2020 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдрийн 2/65 дугаар, мөн газрын 2022 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдрийн 2/80 дугаартай дүгнэлтээр тус сургуулийг зөрчилгүй гэж дүгнэн 80 хувиас дээш үнэлсэн байна.

5. Ховд аймгийн Жаргалант сумын Засаг даргын 2022 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдрийн 1/308 дугаартай мэдэгдэх хуудасны хавсралтаар Д.Гантогоод түүнийг ажлаас чөлөөлөх тухай Жаргалант сумын Засаг даргын захирамжийн төслийг хүргүүлжээ. Уг захирамжийн төслийн үндэслэл хэсэгт Боловсрол, соёл шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2019 оны А/803 дугаар тушаалыг заасан байх бөгөөд тус тушаалын хавсралтаар батлагдсан "Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн үйл ажиллагааг үнэлэх журам"-ын 1.5.2-т "сургууль, цэцэрлэгээс өөрийн үнэлгээ бодитой эсэхийг магадлан баталгаажуулах, тухайн байгууллагын үйл ажиллагааг сайжруулахад шаардагдах дэмжлэгийг тодорхойлох зорилгоор хөндлөнгийн байгууллагаас хийх үнэлгээг ойлгоно" гэж заасан байна. Уг үнэлгээгээр тухайн шалгуулагч байгууллагад тулгарч буй хэрэгцээ, шаардлагыг тодорхойлох, зөвлөн туслах чиг үүргийг хэрэгжүүлэхээр *байна.*

6. 2006 онд батлагдсан Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэгт "Засаг дарга эрх хэмжээний хүрээнд хууль тогтоомжид нийцүүлэн захирамж гаргана" гэж заасан. Ховд аймгийн Засаг даргын 2021 оны 08 дугаар сарын 19-ний өдрийн А/432 дугаартай захирамжийн гарын үсгийн баталгаа хэсэгт Засаг даргын орлогч Г.Дэлгэрсайхан гарын үсэг зурж, баталгаажуулсан байна. Ховд аймгийн Засаг даргаас Засаг даргын орлогч Г.Дэлгэрсайханд өөрийн бүрэн эрхээ шилжүүлсэн эсэх нь тодорхойгүй байна.

7. Ховд аймгийн Засаг даргын 2021 оны 08 дугаар сарын 19-ний өдрийн А/432 дугаартай захирамжаар, Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.5-ын “А”, “Г” заалтыг тус тус үндэслэсэн аймгийн төвийн сургууль, цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дүгнэлт өгөх ажлын хэсгийг 8 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсан байна. Жаргалант сумын Засаг дарга Ц.Цогтбаяраас дээрх ажлын хэсгээс гаргасан 2022 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн нэгдсэн үнэлгээ, дүгнэлт, аймгийн Боловсрол, шинжлэх ухааны газрын мэргэжилтний зөвлөлийн 2022 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн хурлын тэмдэглэл, Ховд аймгийн Төрийн Аудиторын 2020 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн 33 дугаар тушаалаар баталгаажуулсан Гүйцэтгэлийн аудитын тайлан болон холбогдох баримт материалыг Комисст гаргаж өгөхийг 2022 оны 05 дугаар сарын 19-ны өдөр биечлэн, 2 удаа утсаар шаардахад гаргаж, хүргүүлнэ гэсэн хэдий ч ирүүлээгүйг энд дурдах нь зүйтэй байна.

Хүний эрхийн Түгээмэл тунхаглалын 23 дугаар зүйлийн 1-д “Хүн бүр хөдөлмөрлөх, ... хөдөлмөрийн шударга, аятай нөхцөлөөр хангуулах, ажилгүйдлээс хамгаалуулах эрхтэй”, Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пактын 7 дугаар зүйлд “Энэхүү пактад оролцогч улсууд хүн бүр хөдөлмөрийн шударга, таатай нөхцөлөөр хангагдах эрхийг хүлээн зөвшөөрнө”, Монгол Улсын Үндсэн хуулийн арван зургадугаар зүйлийн 4-д “ажил мэргэжлээ чөлөөтэй сонгох, хөдөлмөрийн аятай нөхцөлөөр хангуулах эрхтэй” гэж тус тус заасан. Мөн Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.1-д “үл ялгаварлан гадуурхах”, 5.1.2-т “”хөдөлмөрлөх эрх чөлөөг баталгаажуулах, ажил, мэргэжлээ чөлөөтэй сонгох, хөдөлмөрийн аятай нөхцөлөөр хангагдах, цалин хөлс авах, амрах”, 5.1.3-т “дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтыг хориглох”, 5.1.7-д “шударга бус үйлдлийг хориглох” гэж суурь зарчмыг ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд оролцогчид баримталж, үндсэн эрхийг эдлэхээр баталгаажуулсан.

Дээр дурдсан үндэслэлээр хөдөлмөр эрхлэлтийг харилцааг цуцлах тухай мэдэгдлийг гомдол гаргагчид өгсөн нь иргэний хөдөлмөрлөх эрхийг зөрчиж болзошгүй нөхцөлийг үүсгэж байна.

Иймд Монгол Улсын Үндсэн хууль, Олон улсын гэрээ, конвенц, дотоодын хууль тогтоомжоор баталгаажсан иргэний хөдөлмөрлөх эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн Комиссын гишүүний Зөвлөмж хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Ажилтантай байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээг хууль тогтоомжид нийцүүлэн өөрчлөх, цуцлах, дуусгавар болгох тохиолдолд холбогдох хууль, тогтоомжид заасан үндэслэл, журмыг баримтлах;
2. Хөдөлмөрийн харилцаанд шууд болон шууд бусаар ялгаварлан гадуурхах, эрхийг нь хязгаарлах аливаа оролдлогыг тухай бүр таслан зогсоож, удирдах албан тушаалтнуудад үүрэг чиглэл өгөх;
3. Ажлын хэсгээс гарсан аливаа шийдвэр, өөрчлөлтийг нийт албан хаагчдад шуурхай, хүртээмжтэй мэдээлэх;

Зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүнг, холбогдох нотлох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор бичгээр хариу ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ